

(4علامات)

إ- عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية:

أبدى وائل موافقته صراحة على قبوله بشروط عرض شركة المنهل لبيع الكتب والموسوعات، وذلك عبر البريد الإلكتروني، بعد أن ملأ استمارة معلومات شخصية من على شاشة حاسوبه الآلي، مضمناً إياها الاسم الكامل والعنوان، ومعرّباً عن قبوله بإتمام الصفقة وإبرام العقد المطلوب. عاد وائل عن قراره بعد فترة ورفض إستلام الكتب التي أرسلتها الشركة الى عنوانه ورفض دفع ثمنها بحجة إنه لا يوجد إثبات خطي لدى الشركة على إتمام الصفقة.

(أ) هل يعتبر هذا العمل قانونياً؟

(ب) وهل يمكن لشركة المنهل أن تلزم وائل قانونياً بالصفقة، استناداً إلى العقد المجرى عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت؟ كيف ذلك؟

(4علامات/سؤال)

II- اختر سؤالين من كل مجموعة:

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عرّف كل من:

أ- بنك المعلومات ب- العرض الإلكتروني ج- التزوير د- شبكة الإنترنت.

السؤال الثاني: أجب بـ "صح" أم "خطأ" مبرراً الإجابة:

- (أ) للمستهلك أن يتراجع عن العقد المبرم عن بُعد بواسطة الإنترنت في مهلة 15 يوماً.
(ب) إن الدخول غير الشرعي لبرامج المعلوماتية لا يعتبر جرمًا.
(ت) لا يمكن تعيين هوية الأشخاص بدقّة في العقود المبرمة عن بُعد في شبكة الإنترنت.
(ج) يجوز التنصت على / أو تسجيل وسائل الاتصال عن بُعد وخاصة البريد الإلكتروني.

السؤال الثالث: تحدث عن أصول وقواعد الاعتراض على الدفع الإلكتروني.

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول:

عرّف جريمة التشويش على برامج المعلوماتية. وما هي أركانها والعقوبة المترتبة عليها؟

السؤال الثاني:

تحدث بإختصار عن برامج الكمبيوتر من الناحية القانونية وأنواعها وطبيعتها المزدوجة.

السؤال الثالث:

في إطار الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت إلى أي مدى يجوز التراجع في حال اعتماد الدفع عبر الوساطة؟

I – Traiter obligatoirement le cas juridique suivant:

(4 pts)

Après que **Wael** a exprimé son consentement exprès, d'accepter les conditions de l'offre de la société **ALMANHAL** pour la vente de livres et d'encyclopédies par courriel (e-mail), après avoir rempli un formulaire d'informations personnelles sur son écran d'ordinateur avec son nom complet et son adresse, et a exprimé son acceptation de l'opération et l'accord final sur le contrat. Plus tard, il changea son avis et refusa de recevoir les livres envoyés par l'entreprise à son adresse et le règlement de son prix, prétextant qu'il n'y a aucune preuve écrite chez la société sur le déroulement de cette opération.

- Cet acte est-il légal?
- La société pourra-t-elle impliquer légalement **Wael** en cette opération, en se basant sur le contrat signé à distance sur Internet ?
Comment?

II – Traiter seulement deux questions de chacun des groupes suivants :

(4 pts/question)

-Groupe I-

Question n°1: Définir les expressions suivantes:

- Base de données (Banque de données).
- L'offre électronique
- La falsification
- Réseau Internet.

Question n°2: Répondre par "Vrai" ou "Faux" et justifier votre réponse.

- Le consommateur peut résilier un contrat conclu sur Internet dans un délai de 15 jours.
- L'accès non-autorisé aux logiciels informatiques n'est pas considéré comme un crime.
- Il est impossible de bien identifier l'identité des personnes dans les contrats établis à distance sur Internet.
- Il est permis d'écouter/ ou d'enregistrer les moyens de communication à distance et surtout le courrier électronique.

Question n°3: Présenter les procédures et les principes d'opposition au paiement électronique.

-Groupe II-

Question n°1: Définir le crime du brouillage sur les logiciels informatiques. Quelles sont ses composantes et les sanctions résultantes?

Question n°2: Présenter brièvement les logiciels informatiques du côté juridique, leurs catégories et leur double caractères.

Question n°3: Dans le contexte de paiement électronique via l'internet, quelles sont les limites de non paiement si l'on utilise le paiement par intermédiaire?

I – Treat obligatory the following case of law:

(4 pts)

After Wael expressed his express consent, to accept the terms of the offer of the company **ALMANHAL** for the sale of books and encyclopedias by email (e-mail), after filling out a form of his personal information with its full name and address on the screen of his personal computer and expressed his acceptance of the transaction and the final agreement on the contract. Afterward he changed his mind and refused to receive the books sent by the company to his address and to settle the price, arguing that there is no written proof from the company on the course of this operation.

- This act is legal?
- The company may do **Wael** legally engage in this transaction, based on contract signed at distance by internet? How?

II – Treat only two questions of each of the following groups:

(4 pts /question)

-Group I-

Question n°1: Define the following expressions:

- Database
- Electronic offer
- False
- World web

Question n°2: Answer by "True" or "False" and justify your answer.

- The consumer can cancel to a contract concluded on Internet within 15 days.
- Unauthorized access to computer software is not considered as a crime.
- It is impossible to identify person's identity in contracts established at distance on Internet.
- It is permit to listen to/ or record the distance communication ways and especially email.

Question n°3: Present formalities and conditions to stop payment by electronic payment.

-Group II-

Question n°1: What is the crime as the interference over the computer software? What are its constituents and resulting sanctions?

Question n°2: Present briefly from the legal side computer software, their categories and their double characters.

Question n°3: In the context of electronic payment via the internet, what are the limits of non-payment if we use payment by an intermediary?